

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부, ■발전소(♠파트)

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ♠부와 ■발전소 ♠파트는 공사, 용역 및 구매 등 계약 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 고시 제20321-1080호, 20[㉠] 4. 9. 17. 시행) 제2조(정의), 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제5조(공사기간 산정근거 등의 명시), 제6조(공사기간 산정)에 따르면, 건설공사의 공사기간에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」

제2조(정의)

1. "건설공사"란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사¹¹⁾를 말한다.

제3조(공사기간 산정 시 주의사항) ① 발주청은 건설공사의 공사기간 산정 및 조정에 관하여 이 고시에 따라 업무를 처리하며, 적정 공사기간을 확보하여야 한다.

② 발주청은 공사기간을 산정할 때 공사 목적물의 품질 및 공사의 안전성·경제성 등을 확보하면서 해당 공사의 규모, 특성, 지역여건, 자연조건, 법정근로시간 및 그 밖에 제반여건을 고려하여야 한다.

③ 발주청은 공사기간 산정 시에 가이드라인을 참고하여 공사기간을 부당하게 삭감하거나 과잉 계상하지 않도록 한다.

제5조(공사기간 산정근거 등의 명시) ① 발주청은 공공 공사를 입찰할 때에는 공사기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여야 한다.

제6조(공사기간 산정) 공사기간은 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산정한다.

$$\text{공사기간} = \text{준비기간} + \text{비작업일수} + \text{작업일수} + \text{정리기간}$$

또한, 「중대재해처벌법」 시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 안전보건-==*-경영절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-==*-***, 20[□] 4.) 7.1.8 및 붙임 8.4(공사기간산출)에 의하면, “제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업재해 예방 조치와 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하고, 안전보건-==*- 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토해야 한다”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

♠ 본부에서 수행한 공사계약 중 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사의 입찰공고를 점검한 결과, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 준수하지 않은

11) 건설공사: 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(단, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방 시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법규」에 따른 문화재 수리공사는 제외)

사례를 확인하였다.

이처럼 입찰공고를 할 때 공사 기간 산정 근거를 명시하지 않는다면, 공사 기간 부족 시 계약상대자와의 갈등과 안전사고가 발생할 수 있고, 공사 품질 또한 저하될 우려가 있다.

관련부서 의견 관련부서는 감사의견을 수용하면서 추후 건설공사 진행 시 공사 기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사를 입찰 공고할 때에는 공사 기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)